

1502362-25.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... no ônibus. Tem passagens por roubo, furto e receptação.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu pelos crimes de furto e desobediência é medida de rigor.

Desta feita, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade dos delitos de furto e desobediência, não restando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502362-25.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502362-25.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2328713/2021 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 21743407 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 4147/21/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2328713 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2328713 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 4147/21/406 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DE LIMA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face do réu, THIAGO DE LIMA COSTA, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, e no artigo 330, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Narrou na denúncia que, em 02 de dezembro de 2021, por volta de 18:30 horas, na Rua Patrícia Lúcia de Souza, 235, Jardim Oliveira, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra/SP, o réu subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um veículo Hyundai 130, placas GIG 1775, cor preta, ano 2011, avaliado em R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais, pertencente à vítima Bianca Gabriele Barros da Silva.

Constou, ainda, dos autos que, nas circunstâncias supramencionadas o acusado desobedeceu à ordem de parada emanada dos guardas municipais Leonardo Marques Soares da Silva e Adriano Santana Rodrigues dos Santos (fls. 71/73).

A denúncia foi recebida no dia 07 de fevereiro de 2022 (fls. 75/77).

O réu foi regularmente citado às fls. 141/142, nomeou-se defensor, que apresentou Resposta à Acusação às fls. 153/154.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos quatro testemunhas. Em seguida o acusado foi interrogado.

Superada a fase de diligências, sobrevieram as alegações finais.

O Ministério Público postulou a procedência da pretensão acusatória, nos termos da exordial, por entender estarem devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva.

Já a Defesa, em síntese, pugnou pela absolvição do acusado.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01; boletim de ocorrência de fls. 02/05, 94/97 e 117/120; auto de exibição e apreensão de fls. 15; relatório final de fls. 65/66, 99/100 e 122/123; bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitiva e a instrução judicial.

Quanto à autoria, também ficou caracterizada e recai sobre a pessoa do réu. Senão vejamos.

Na fase inquisitiva, a vítima Antonio Faria Costa, disse que “Hoje o declarante pegou o veículo l30 hyundai emprestado da sua amiga Bianca. Deixou o veículo estacionado em frente a sua residência, enquanto foi tomar um banho. Ficou ausente do local por cerca de uma hora e quando saiu, constatou que o veículo tinha sido subtraído por desconhecido. Comunicou o fato a sua amiga Bianca. Por volta das 20h00 recebeu telefonema de um GCM informando que o veículo tinha sido localizado. Não conhece e nunca viu a pessoa de Thiago de Lima Costa.” (fls. 10).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Verificou depois do crime que a ignição do veículo estava danificada. Mandou arrumar o veículo e conserto custou aproximadamente R\$ 8.000,00.

Extrajudicialmente, a testemunha e GCM Leonardo Marques Soares da Silva, declarou “Que se encontrava como encarregado da guarnição de ROMUCAM em patrulhamento com motocicleta sob prefixo 94120, juntamente com o auxiliar GCM Santana na condução motocicleta sob prefixo 94122, quando receberam a informação via CECOM de que o veículo Hyundai, produto de furto, estava transitando na avenida XV de novembro, na área central do município. Que estando a guarnição do depoente próximo ao local se depararam com o veículo anunciado que vinha no sentido oposto, em direção ao Centro, que a guarnição do depoente manobrou em direção ao veículo suspeito, dessa forma, foi emitido por as ambas as viaturas sinais sonoros e luminosos com ordem de parda. Mas que o veículo Hyundai passou a empreender fuga pelo leito carroçável, passando a efetuar manobras perigosas, transitando na contra-mão, subindo na calçada e manobrando em ziguezague pela via pública, vindo o motorista do veículo em fuga a jogar o carro em direção da motocicleta conduzida pelo depoente, assim, na primeira manobra para derrubar as motos, o depoente efetuou um único disparo de alerta em direção ao pneu traseiro do veículo, sem atingir o automóvel. Todavia o veículo seguiu em fuga e, em uma tentativa de ultrapassagem pela calçada, o automóvel ficou retido entre um poste e a lateral de um ônibus da viação miracatiba, que o depoente deu a volta pela frente do ônibus e deu a ordem para o suspeito descer do carro. O investigado desceu do veículo e tentou se evadir a pé, sendo que foi detido pelo GCM Santana que se posicionou na parte dos fundos do ônibus, sentido oposto do depoente, sendo detido foi realizada a revista pessoal ao preso pelo GCM Santana, ao que nada de irregular foi encontrado com o mesmo. Instado o preso pela guarnição da procedência do veículo confessou ele que havia furtado o veículo na cidade de taboão da serra, na noite dos fatos, após as 18h. Foi realizada a busca no interior do veículo por guarnições que foram no apoio e nada de ilícito foi encontrado. Que foi observado que o automóvel estava com o vidro do passageiro dianteiro quebrado, bem como a ignição danificada. Que o investigado não portava nenhum documento pessoal. Que se identificou verbalmente Thiago da Lima

Costa. O indiciado com a batida lesionou-se na região dos lábios com um pequeno corte. Em razão do acidente o suspeito Thiao foi socorrido na OS Central pela viatura prefixo 94105, encarregado GCM Barbosa." (fls. 06).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Constatou que o veículo estava com a ignição danificada.

Extrajudicialmente, a testemunha e GCM Adriano Santana Rodrigues dos Santos, declarou "Que se encontrava em patrulhamento preventivo pelo município com motocicletas, guarnição de ROMUCAM, sendo encarregado o GCM Soares, estando depoente na função de auxiliar, conduzindo a VTR 94122 e o encarregado da condução VTR 94120,, quando receberam a informação via CECOM de que o veículo Hyundai, produto de furto, estava transitando na avenida XV de novembro, na área central do município. Que estando a guarnição do depoente próximo ao local se depararam com o veículo anunciado que vinha no sentido oposto, em direção ao Centro, que a guarnição do depoente manobrou em direção ao veículo suspeito, dessa forma, foi emitido por as ambas as viaturas sinais sonoros e luminosos com ordem de parda. Mas que o veículo Hyundai passou a empreender fuga pelo leito carroçável, passando a efetuar manobras perigosas, transitando na contra-mão, subindo na calçada e manobrando em ziguezague pela via pública, vindo o motorista do veículo em fuga a jogar o carro em direção da motocicleta conduzida pelo depoente, assim, na primeira manobra para derrubar as motos, sendo que o encarregado GCM Soares efetuou um único disparo de alerta em direção ao pneu traseiro do veículo, sem atingir o automóvel. Todavia o veículo seguiu em fuga e, em uma tentativa de ultrapassagem pela calçada, o automóvel ficou retido entre um poste e a lateral de um ônibus da viação miracatiba, que o depoente deu a volta pela frente do ônibus e deu a ordem para o suspeito descer do carro. O investigado desceu do veículo e tentou se evadir a pé, sendo que foi detido pelo depoente que se posicionou na parte dos fundos do ônibus, procedendo a abordagem, ao que nada de irregular foi encontrado com o mesmo. Instado o preso pela guarnição da procedência do veículo confessou ele que havia furtado o veículo na cidade de Taboão da Serra, na noite dos fatos, após as 18h. Foi realizada a busca no interior do veículo por guarnições que foram no apoio e nada de ilícito foi encontrado. Que foi observado que o automóvel estava com o vidro do passageiro dianteiro quebrado, bem como a ignição danificada. Que o investigado não portava nenhum documento pessoal. Que se identificou verbalmente Thiago da Lima Costa. O indiciado com a batida lesionou-se na região dos lábios com um pequeno corte. Em razão do acidente o suspeito Thiago foi socorrido no PS Central pela viatura prefixo 94105, sendo atendido e liberado e apresentado ao plantão policial." (fls. 09).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que verificou que o veículo ficou com um vidro quebrado. Não visualizou se a ignição estava danificada.

Em solo policial, a testemunha Gilmar Lima dos Santos, declarou "O depoente exerce a função de motorista da viação miracatiba. Hoje estava com passageiros fazendo a linha pq. Paraíso ao metro Capão Redondo. Estava parado no semáforo da rua Antônio Manoel Pedrosa de Castro, altura do numeral 319, quando de repente escutou um estrondo e quando olhou pelo retrovisor constatou que um veículo modelo Hyundai 130 ao tentar ultrapassar o coletivo pela calçada ficou prensado no coletivo, num poste de iluminação e em uma proteção de metal que separa a via pública da calçada. Não viu e nem ouviu estampidos de tiros. Não viu se o condutor do veículo ficou no veículo ou saiu correndo porque quando viu o movimento dos GCM's puxou o freio de mão e se abaixou." (fls. 08).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos.

Na fase inquisitiva, o acusado manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio e falar somente em juízo (fls. 11).

Em juízo, o acusado admitiu a prática do furto. Disse que subtraiu o veículo forçando a porta com um pedaço de pedra. Com um alicate que estava dentro do próprio carro forçou o contato e conseguiu dar partida no carro. Quebrou o vidro do

veículo com uma pedra. Quando conduzia o veículo na via pública visualizou as motocicletas da "polícia" que deram a volta e vieram atrás do declarante. Desobedeceu a ordem de parada e veio a colidir o veículo no ônibus. Tem passagens por roubo, furto e receptação.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu pelos crimes de furto e desobediência é medida de rigor. Desta feita, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade dos delitos de furto e desobediência, não restando dúvidas acerca de sua ocorrência, mormente diante o depoimento prestado pelas testemunhas.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras do processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas. Nesse sentido:

"(...) Conforme entendimento dessa Corte o depoimento de policias responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(...) 2. Os policias não se encontram legalmente impedidos de depor sobre os atos de ofício nos processos cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)" (STJ Min. Laurita 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009) Outrossim, o próprio acusado admitiu a prática do delito, tornando indubitosa a autoria.

Destarte, a forma qualificada do crime de furto, prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, não restou comprovada, sendo que não há laudo que comprove o rompimento de obstáculo. Assim, afasto a qualificadora.

Conforme preceitua o artigo 158 do Código de Processo Penal, exige-se prova pericial quando a infração deixar vestígios, que não poderá ser substituída por prova oral, mesmo que seja a confissão do acusado, para que se garanta um conhecimento judicial mais adequado da matéria a ser julgada.

Ademais, em se tratando de crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa, ou por meio de escalada, existe previsão específica no artigo 171 do Código de Processo Penal da realização de perícia.

Neste sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE

PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2. Na hipótese, é incontroverso que não foi realizado exame pericial para atestar o rompimento do obstáculo. Ademais, os motivos apresentados pelas instâncias antecedentes não demonstraram nenhuma excepcionalidade que justificasse a sua ausência, haja vista que suposta demora ou impedimento para a realização do exame nem sequer foram comprovados. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1812415 / AL; SEXTA TURMA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ; j. 16/03/2021).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PROVA PERICIAL. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Este Tribunal Superior firmou a orientação segundo a qual "o reconhecimento da qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios

quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo" (REsp n. 1.320.298/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 23/02/2016). Precedentes. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou que a qualificadora foi comprovada por laudo de exame pericial. Desconstituir a validade desse exame exigiria a análise pormenorizada dessa prova, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1532641/MS; SEXTA TURMA; Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; j. 07/11/2019)

Note-se que houve por parte da acusação plena oportunidade de produzir um laudo contendo tais informações, de sorte que a prova oral não poderá suprir a ausência de laudo nesse contexto.

Isso porque, entende-se que só seria possível, sem ofensa à ampla defesa, o reconhecimento da escalada ou rompimento de obstáculo sem perícia, nos casos de desaparecimento dos vestígios, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.

No que tange ao crime de desobediência, o pedido é procedente. Isso porque os depoimentos dos agentes públicos foram uníssomos no sentido de que o acusado desobedeceu a ordem legal de funcionário público, ao passo que empreendeu fuga após os sinais sonoros emitidos pelos agentes, o que também foi confirmado pelo próprio acusado.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua os crimes ou isente a agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação aos crimes de furto e desobediência.

Passo a dosar a reprimenda.

Em relação ao crime de furto, na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (além da reincidência, conforme será melhor destacado na fase seguinte, possui duas condenações que configuram maus antecedentes, de nº 0044829-38.2008.8.26.0050 (fl. 217) e 1501815-19.2020.8.26.0628 (fl. 218) , de modo que aumento a pena em 1/3, sendo 1/6 para cada mau antecedente); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (verifico que as circunstâncias do crime foram extremamente prejudiciais à vítima uma vez que em razão da colisão a testemunha informou que o conserto lhe custou o valor de R\$ 8.000,00, devendo as consequências do crime serem valoradas em 1/6); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo 1/2 (1/3+1/6) acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, incidindo as circunstâncias agravante da reincidência, conforme processo nº 0038128-85.2013.8.26.0050 registrado na certidão de antecedentes de fls. 217, e atenuante da confissão, de rigor a compensação entre elas, nos termos definidos no julgamento do REsp nº 1.341.370/MT pela sistemática dos recursos repetitivos de caráter vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça em 10/04/2013, DJe 17/04/2013.

Na terceira fase de aplicação da pena, não existem causas de aumento de pena.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia- multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixaria o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, considerando a reincidência e maus antecedentes do acusado.

No entanto, tendo em vista que o acusado já está preso preventivamente a tempo consideravelmente superior ao dobro daquele previsto no art. 112 da LEP necessário para progressão de regime, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Em relação ao crime de desobediência, na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade

(dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (além da reincidência, conforme será melhor destacado na fase seguinte, possui duas condenações que configuram maus antecedentes, de nº 0044829-38.2008.8.26.0050 (fl. 217) e 1501815-19.2020.8.26.0628 (fl. 218) , de modo que aumento a pena em 1/3, sendo 1/6 para cada mau antecedente); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (nada a considerar); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, incidindo as circunstâncias agravante da reincidência, conforme processo nº 0038128-85.2013.8.26.0050 registrado na certidão de antecedentes de fls. 217, e atenuante da confissão, de rigor a compensação entre elas, nos termos definidos no julgamento do REsp nº 1.341.370/MT pela sistemática dos recursos repetitivos de caráter vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça em 10/04/2013, DJe 17/04/2013.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena alcançada anteriormente no patamar de 20 (vinte) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia- multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixaria o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, considerando a reincidência e maus antecedentes do acusado.

No entanto, tendo em vista que o acusado já está preso preventivamente a tempo consideravelmente superior àquele previsto no art. 112 da LEP necessário para progressão de regime, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Diante da reincidência e maus antecedentes, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e nem em relação à suspensão condicional da pena (art. 77, Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da ação penal e assim o faço para CONDENAR o réu THIAGO DE LIMA COSTA ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em:

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 155, caput, do Código Penal e;

20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, por estar incurso no artigo 330 do Código Penal.

Tendo em vista a pena aplicada ao réu a ser cumprida em meio aberto, DEFIRO o direito do réu recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do(a) patrono(a) nomeado(a) nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA